

1016823-08.2021.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/08/2022

... irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, em concurso material. Condenação em 1º grau de jurisdição. Pedido absolutório, a pretexto de tratar-se de arma desmuniada. Alegação de atipicidade material. Inocorrência. Conduta que se encaixa em um dos verbos nucleares do tipo penal e coloca em risco a incolumidade pública. Desnecessidade, para a configuração do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1016823-08.2021.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 0065944/2021 - DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL DE PIRACICABA, 4219412/2021 - DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL DE PIRACICABA, 0065944/2021 - DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL DE PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Christian Domingues

Contr. nº 2021/000984

Aos 29 de agosto de 2022, às 16:10 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu CHRISTIAN DOMINGUES (preso p/outro: CDP Campinas). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PF Dennis Ricardi Antonietti de Magalhaes e PF Luiz Carlos dos Reis Medeiros.

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (PFs Dennis e Luis Carlos) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).CHRISTIAN DOMINGUES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/2003. De acordo com a denúncia, no dia 8 de setembro de 2021, na rua Oswaldo Giusti nº 101, bairro Mário Dedini, nesta cidade e comarca, CHRISTIAN possuía, nas dependências de sua residência, o revólver da marca Taurus, calibre .38, número JK377196; 72 cartuchos de calibre .38; e 20 cartuchos de calibre .25 (cf. laudo de fls. 81/90), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. É da inicial que, na data indicada, policiais federais compareceram à casa de CHRISTIAN para dar cumprimento ao mandado de busca expedido nos autos do processo nº 5002138-07.2021.4.03.6107, em trâmite pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Araçatuba. No local, os servidores públicos localizaram enterradas na garagem do imóvel a arma de fogo e respectiva munição, e constataram que o denunciado as possuía ilegalmente. No telhado da residência, foram localizados outros 20 cartuchos de calibre .25, 7 cápsulas deflagradas do calibre .38, um par de algemas e um cinto tático. O réu admitiu a posse da arma de fogo, alegando tê-la recebido por doação de um primo. O processo teve trâmite regular, conforme fls. 104, 125, 161, 169 e 187/188. A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 9, AEA de fls. 7, laudo pericial de fls. 140/149 (da arma de fogo e munições) e depoimentos colhidos. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. Os policiais Dennis e Reis confirmaram em audiência os fatos da denúncia. Disseram que cumpriam ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de Araçatuba na residência do réu, quando localizaram o revólver calibre .38 da marca Taurus indicado na inicial. A arma de fogo estava enterrada na areia na garagem da residência, no interior de um cano. Na fase administrativa, o acusado disse que a arma de fogo encontrada em sua residência foi doada por seu primo Samuel Marques da Silva, no ano de 2018. Contou que, no mesmo invólucro, estavam acondicionadas as munições. Estavam vedadas para evitar a oxidação. Ninguém de sua residência tinha conhecimento do local em que estava enterrada a arma. Disse que não tinha dado início ao processo de transferência da arma de fogo junto à Polícia Federal, devido à pandemia, mas que foi firmado um Termo de Doação, tendo ficado uma via com o ele e uma via com Samuel, o qual foi registrado. Confirmou que as munições encontradas no telhado de sua residência, bem como estojos, algema e cinto tático lhe pertenciam. Em Juízo, CHRISTIAN confessou a conduta ilícita. Disse que pretendia legalizar a arma de fogo em questão, e que, de fato, a adquiriu do primo Samuel. Não conseguiu regularizar até a data em que foi detido. No panorama dos autos, a condenação é de rigor. Não houve controvérsia fática. No tocante à aplicação da pena, verifica-se que CHRISTIAN não possui antecedentes desabonadores (fls. 132/142), embora esteja respondendo a outro processo, por roubo, fato que inviabilizou as benesses legais, nos termos de minha manifestação de fls. 124. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). CHRISTIAN DOMINGUES foi denunciado como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/2003, consoante os fatos descritos na inicial acusatória. Encerrada a instrução na presente audiência, o representante do MP requereu sua condenação, nos termos da incoativa. Ocorre, no entanto, que a pretensão ministerial não merece acolhida, devendo o réu ser absolvido pelos fundamentos a seguir aduzidos. Com efeito, o réu está sendo processado porque possuía, nas dependências de sua residência, revólver da marca Taurus, calibre .38, número JK377196; 72 cartuchos de calibre .38; e 20 cartuchos de calibre .25, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ocorre, no entanto, que em relação ao revólver não há prova de que o

réu tenha agido com o dolo de possuí-la de forma irregular. Afinal, há nos autos documentação indicando que ele recebeu a arma de seu primo, um guarda civil municipal, de forma lícita, a partir de um contrato de doação, cujos documentos foram apresentados nos autos. Esse primo do réu, aliás, foi ouvido na fase policial e esclareceu como ocorreu a transferência da arma para Christian. Assim, não é possível dizer que ele possuía a arma com vontade de tê-la em desacordo com determinação legal e regulamentar, o que afasta o crime em questão, já que a tipicidade subjetiva, como se sabe, deve abarcar todos os elementos objetivos do tipo penal. A propósito, em caso semelhante, assim decidiu o E. TJ-SP: "APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. Art. 12 da Lei nº 10.826/03. Pedido de absolvição por ausência de dolo. Réu que comprovou ter recebido a arma em doação apenas alguns dias antes, sendo que esta se encontrava registrada em nome do doador e não houve tempo hábil de regularizar o registro antes de sua apreensão. Ausência do dolo de possuir arma "em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Precedentes do STJ. Atipicidade subjetiva. Absolvição. Sentença reformada. Recurso defensivo provido". (TJSP; Apelação Criminal 1512499-47.2018.8.26.0248; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Indaiatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/03/2022; Data de Registro: 26/03/2022). Já quanto à munição calibre .25, a absolvição se impõe pela atipicidade da conduta, uma vez que não se apreendeu qualquer armamento compatível com ela. Ou seja, havia apenas a munição, que isoladamente não apresenta qualquer potencialidade lesiva. Em casos assim, a propósito, os tribunais superiores vêm reconhecendo a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância: Com efeito, por ocasião do RHC nº 143.449, o STF entendeu que é possível o reconhecimento da atipicidade da conduta nas hipóteses envolvendo posse/porte de reduzido número de munições, quando desacompanhadas de qualquer armamento, o que é exatamente a hipótese dos autos. E na mesma linha vem decidindo do C. STJ: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. POSSUIR MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APLICADO. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Contudo, o Supremo Tribunal Federal - STF, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018). Nesse mesmo sentido, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a reconhecer a atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora (AgRg no REsp 1839290/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019). 2. No caso concreto, foram apreendidos dois cartuchos calibre .22, desacompanhados da arma de fogo, o que motivou a absolvição mediante aplicação do princípio da insignificância. 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp 1.827.415-SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2020). Dessa forma, o réu deve ser absolvido, nos termos do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal. Caso, no entanto, Vossa Excelência entenda de forma contrária, a Defesa requer a fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do artigo 44, do Código Penal, fixando-se o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade em caso de conversão, uma vez que o acusado é primário. Por fim, requer-se seja conferido ao réu o direito de apelar em liberdade.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

CHRISTIAN DOMINGUES, nos autos qualificado, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/2003, porque, segundo a denúncia, no dia 8 de setembro de 2021, na rua Oswaldo Giusti nº 101, bairro Mário Dedini, nesta cidade e comarca, possuía, nas dependências de sua

residência, o revólver da marca Taurus, calibre .38, número JK377196; 72 cartuchos de calibre .38 e 20 cartuchos de calibre .25 (cf. laudo de fls. 81/90), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, na data indicada, policiais federais compareceram à casa de Christian para dar cumprimento ao mandado de busca expedido nos autos do processo nº 5002138-07.2021.4.03.6107, em trâmite pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Araçatuba.

No local, os servidores públicos localizaram, enterradas na garagem do imóvel, a arma de fogo e respectiva munição, e constataram que o acusado as possuía ilegalmente.

Narra, por fim, que no telhado da residência foram localizados outros 20 cartuchos de calibre .25, 7 cápsulas deflagradas do calibre .38, um par de algemas e um cinto tático. O acusado admitiu a posse da arma de fogo, alegando tê-la recebido por doação de um primo.

A denúncia foi recebida em 03/12/2021 (fls. 125). O réu foi citado (fls. 161).

Defesa preliminar apresentada às fls. 167/168. Após, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 169).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu o acolhimento da denúncia, com condenação do réu, alegando estarem comprovadas autoria e materialidade do crime.

A Defesa pleiteou a absolvição por falta de provas e atipicidade da conduta. É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

Autoria e materialidade do delito estão comprovadas pelos seguintes elementos: termo de apreensão de fls. 07;

boletim individual criminal - BIC, de fls. 12;

termo de doação do revólver Taurus, de nº JK377196, ao réu, datado de 09/02/2018 (fls. 25/26);

cópia do mandado de busca e apreensão extraído dos autos nº 5002138-

07.2021.4.03.6107 da 1ª Vara Federal de Araçatuba (fls. 110/111);

laudo pericial de fls. 140/149, o qual atestou que o revólver Taurus, de nº JK377196, calibre .38 SPL (de uso permitido), bem como as munições apreendidas, foram considerados aptos para disparo, alcançando 100% de eficiência nos testes realizados;

prova oral a seguir analisada.

Vejamos:

Ouvido na fase informativa (fls. 05/06), o acusado confessou que recebeu a arma de fogo em 2018, através de doação do seu primo Samuel Marques da Silva (Guarda Civil Municipal), registrada por meio de um termo assinado em cartório. Afirmou que a guardou enterrando-a na areia, no interior de um cano, junto das munições, de forma que ninguém mais sabia onde estava. Alegou que não deu início ao processo de transferência e registro da arma de fogo em seu nome em razão da pandemia. Admitiu que o cinto tático, a algema e as demais munições, inclusive as deflagradas, encontrados no telhado de sua residência, também lhe pertenciam.

Interrogado em juízo (gravação), o réu novamente confessou o crime, repetindo a versão anterior.

A confissão foi corroborada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 03), o policial federal Dennis Ricardi Antonetti de Magalhães declarou que, na data dos fatos, com auxílio de policiais militares, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de Araçatuba nos autos nº 5002138-07.2021.4.03.6107, na residência do acusado. Durante as buscas, localizaram um revólver Taurus, calibre .38, número JK 377196, enterrado num banco de areia na garagem da residência, no interior de um cano. Informou que a arma estava armazenada de forma vedada, para não danificar o seu funcionamento. Junto da arma havia 72 munições calibre .38, em perfeito estado

de conservação. Relatou que o acusado não tinha o registro da arma de fogo e não apresentou nenhuma documentação referente a ela. Acrescentou, por fim, que no telhado da residência também foram encontradas outras 20 munições de calibre .25, 07 estojos deflagrados calibre .38, além de algema e um cinto tático.

Sob o crivo do contraditório (gravação), policial federal Dennis confirmou a versão anterior, repetindo as declarações de que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do réu, encontraram a arma e as munições descritos na denúncia. Esclareceu que, no momento dos fatos, ele não estava na casa, onde encontraram apenas parentes deles. No dia, apuraram que a arma pertencia a um guarda civil.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 04) e sob o crivo do contraditório (gravação) pelo policial federal Luiz Carlos dos Reis Medeiros, o qual acrescentou que, após o encontro da arma e munições e a constatação de que seriam de um guarda civil, foram até a casa dele e obtiveram a informação de que ele os teria entregado ao réu.

Anoto que os relatos dos policiais federais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado ou a União atribuírem a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confira-se julgado neste sentido:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal.

Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR – j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO – j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR – j. 14/09/2020.

Diante desse contexto, não há dúvidas que o réu possuía e mantinha sob sua guarda, em sua residência, a arma de fogo descrita na denúncia, de uso permitido, bem como as respectivas munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De fato, a arma e as munições apreendidas foram localizadas escondidas na residência do réu e ele admitiu a posse.

Ademais, todos tiveram sua eficiência constatada pericialmente, conforme laudo pericial de fls. 140/149, estando aptos à realização de disparos.

Não socorre ao réu sua alegação de que não deu início ao processo de transferência e registro da arma em razão da pandemia, até mesmo porque, conforme ficou provado, ele recebeu a posse do revólver em fevereiro de 2018, pelo menos dois anos antes do início das medidas de restrição impostas pela pandemia do COVID-19, caracterizada assim pela OMS somente em 11/03/2020 (fonte:

<https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19>) e teria tido tempo necessário para regularizar a posse.

Não há que se falar, portanto, em ausência de dolo do crime em questão.

Não prospera também a tese de atipicidade da conduta em relação à posse da munição calibre .25.

O artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/03 pune a conduta de quem possui ou mantém sob sua guarda, munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente do fato de a munição estar acompanhada de arma. O bem tutelado em questão é a incolumidade pública, a segurança de todos. A lei busca evitar a posse indiscriminada de armas de fogo ou munições e os perigos que acompanham a admissão de uma sociedade armada. O fato de o réu possuir e portar munições ainda que sem a respectiva arma ao seu pronto alcance é efetivamente lesivo e criminoso, pois ela está à sua disposição e poderá ser usada a qualquer momento, fato que coloca em risco a segurança da sociedade.

Neste sentido a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO. Receptação culposa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Recurso defensivo. Receptação culposa. Réu condenado à pena de 01 mês e 05 dias de detenção. Decurso de lapso temporal superior a 03 anos entre o recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória recorrível, ainda que deduzido o período em que o processo permaneceu suspenso em decorrência do art. 366 do CPP. Prescrição da pretensão punitiva. Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso VI, c.c. o artigo 110, §1º, todos do Código Penal. Reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante. Prejudicada a análise do mérito. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Réu condenado à pena de 01 ano e 02 meses de detenção. Prescrição. Inocorrência. Lapso temporal de 04 anos não decorrido entre nenhum dos marcos interruptivos, notadamente porque deve ser deduzido o período em que o processo permaneceu suspenso. Preliminar rejeitada. Mérito. Pleito de absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Apelante que confessou a propriedade da arma apreendida. Arma de fogo desmuniçada. Irrelevância. Laudo pericial que comprovou a aptidão para efetuar disparos. Crime de perigo abstrato. Tese defensiva afastada. Pena e regime bem fixados. Recurso defensivo parcialmente provido, para reconhecer a extinção da punibilidade do apelante com relação ao delito de receptação”. (TJSP - Apelação 0001652-76.2010.8.26.0204. 16ª Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Leme Garcia – j. 13/06/2017) –g.n.

“Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, em concurso material. Condenação em 1º grau de jurisdição. Pedido absolutório, a pretexto de tratar-se de arma desmuniçada. Alegação de atipicidade material. Inocorrência. Conduta que se encaixa em um dos verbos nucleares do tipo penal e coloca em risco a incolumidade pública. Desnecessidade, para a configuração

do delito, de que a arma de fogo se faça acompanhar de munição ou tenha sido acionada recentemente. Efetivação dos fins do Estatuto do Desarmamento. Condenação mantida. Penas. Redução. Necessidade. Maus antecedentes. Única condenação definitiva aproveitável na 1ª fase da dosimetria. Circunstância judicial desfavorável que, nas características do caso concreto, basta para justificar aumento de somente 1/6 às penas. Afastamento da fração de 1/5 originalmente empregada, no tocante ao tráfico. Agravante da reincidência que deve ser integralmente compensada pela atenuante da confissão espontânea. Circunstâncias igualmente preponderantes. Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, insatisfeitos seus requisitos. Provimento parcial do recurso, para mitigar as punições." (TJSP - Apelação 0015711-61.2014.8.26.0032. 1ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Diniz Fernando - j. 21/11/2016) - g.n.

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 12 DA LEI N. 10.826/2003 E 157, § 2º, I, DO CP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA DESMUNICIADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CRIME DE MERA CONDUTA. TIPICIDADE CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA DEVIDA." (STJ - Recurso Especial nº 1.588.004 - GO. Relator(a): Min. Sebastião Reis Júnior - j. 26/04/2016) - g.n.

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. ARMA DESMUNICIADA. CRIME DE MERA CONDUTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A tese apresentada no habeas corpus consiste na alegada atipicidade da conduta de o paciente portar arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, quando se tratar de arma desmuniada. 2. O tipo penal do art. 14, da Lei nº 10.826 /03, ao prever as condutas de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de portar ilegalmente a arma de fogo, ainda que desmuniada. 3. O fato de estar desmuniado o revólver não o desqualifica como arma, tendo em vista que a ofensividade de uma arma de fogo não está apenas na sua capacidade de disparar projéteis, causando ferimentos graves ou morte, mas também, na grande maioria dos casos, no seu potencial de intimidação. 4. Vê-se, assim, que o objetivo do legislador foi antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população - como o porte de arma de fogo em desacordo com as balizas legais -, prevenindo a prática de crimes como homicídios, lesões corporais, roubos etc. E não se pode negar que uma arma de fogo, transportada pelo agente na cintura, ainda que desmuniada, é propícia, por exemplo, à prática do crime de roubo, diante do seu poder de ameaça e de intimidação da vítima. 5. Habeas corpus denegado." (STF - Habeas Corpus nº 95073 MS. 2ª Turma. Relator(a): Min. Ellen Gracie - j. 19/03/2013) - g.n.

"Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição pela atipicidade da conduta. Subsidiariamente requer o reconhecimento do estado de necessidade ou do erro de proibição. Incabível a absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. Arma apreendida e periciada. Conduta típica, criminalizada pelo Estatuto do Desarmamento. Irrelevância acerca da arma encontrar-se desmuniada. Precedentes das Cortes Superiores. Ausência de perigo atual ou iminente a embasar o estado de necessidade. Incabível o reconhecimento do erro de proibição. Desconhecimento da lei inescusável. Dosimetria e regime prisional fixados de acordo com a biografia penal do réu. Recurso não provido. Sanado erro material "ex officio"." (TJSP - Apelação Criminal nº 0002545-54.2011.8.26.0294. 8ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator(a): Carlos Monnerat - j. 05/09/2017) - g.n.

"APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03 - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, inviável a solução absolutória. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Condenação mantida. O fato de a arma estar desmuniada não afasta a tipicidade da conduta, se é apta à realização de disparos. Recurso não provido." (TJSP - Apelação Criminal nº 0003525-43.2015.8.26.0073. 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda - j. 31/08/2017) - g.n.

"Habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). Arma desmontada e desmuniada. Crime de perigo abstrato. Tipicidade da conduta configurada. Precedentes. Ordem denegada. Prescrição da pretensão punitiva efetivada. Habeas corpus concedido de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é de perigo abstrato o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo, portanto, irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma desmontada ou desmuniada. 2. Entretanto, o caso é de concessão da ordem de ofício, em razão da efetivação da prescrição. 3. A pena máxima, abstratamente cominada para o delito imputado ao paciente (art. 14 da Lei nº 10.826/03), é de 4 (quatro) anos, razão pela qual seu prazo prescricional é de 8 (oito) anos (CP, art. 109, inciso V). Nessa conformidade, considerando que o último marco interruptivo se deu com o recebimento da denúncia (CP, art. 117, inciso I), em 18/6/04, é de se concluir que a prescrição foi alcançada aos 17/6/12. 4. Habeas corpus denegado. Ordem concedida de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal". (STF - HC 95861. Segunda Turma. Relator(a): Min. Cezar Peluso - j. 02/06/2015) - g.n.

No entanto, ainda que fosse acolhida a tese de atipicidade da conduta do réu de possuir a munição calibre .25, ele seria condenado da mesma forma por infração ao artigo 12 da Lei 10.826/03 em razão da posse da arma de fogo e munição de calibre .38.

Fixada, dessa forma, a responsabilidade penal do réu, passo à individualização das penas.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Fixo, pois, as penas-base em um ano de detenção e dez dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão da autoria do crime, mas deixo de diminuir as penas pois já fixadas no mínimo legal.

Ausentes agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição das penas, as quais torno definitivas.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, e considerando que a pena privativa de liberdade é igual a um ano, com fundamento no parágrafo 2º do referido artigo, substituo-a por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade por igual período em local a ser oportunamente indicado pelo Juízo das Execuções.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal do réu, se houver conversão, será o aberto.

Ausentes elementos que demonstrem a situação financeira do réu, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu CHRISTIAN DOMINGUES a cumprir um ano de detenção, inicialmente em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade por igual período, em local a ser oportunamente indicado pelo Juízo das Execuções, e a pagar dez dias-multa, no piso legal, por ter infringido o artigo 12 da Lei 10.826/2003.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo RÉU e DEFESA foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MINISTÉRIO PÚBLICO foi dito que se manifestaria no prazo legal.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Saem as partes cientes da sentença proferida e do prazo para oferecimento de eventuais recursos. Recebo o recurso interposto. Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação. Regularize-se o sistema informatizado.

Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso. Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e

gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.